

Универсальный договор-оферта для бизнес-партнёров

Сервис: WayYaam, wayyaam.ru

Редакция: 3.0 от 18 августа 2026 года

Статус: Публичная оферта для бизнеса

Оператор: Абдулкадыров Дук-Ваха Магомедович, плательщик НПД, ИНН 200600136496, дата постановки на учёт 05.08.2026

Адрес: Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Цоци-Юрт, улица Т. Л. Алиева, дом 69

Контакты: support@wayyaam.ru; вопросы персональных данных: privacy@wayyaam.ru; +7 928 886-54-70

1. Термины и стороны

1.1. Оператор предлагает ресторану, кафе, кофейне, продуктовому или иному розничному магазину, производителю, исполнителю услуг либо иному законно действующему бизнесу (далее - «Партнёр») использовать информационно-техническую платформу WayYaam.

1.2. Партнёром может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо физическое лицо, применяющее НПД, если его деятельность и продукция соответствуют закону. Обычное физическое лицо без допустимого статуса к коммерческой работе не подключается.

1.3. WayYaam не приобретает товары, работы или услуги Партнёра и не реализует их от своего имени, если это прямо не установлено отдельными Индивидуальными условиями. Договор на товар, работу или услугу заключается между Партнёром и клиентом. Оператор оказывает информационно-технические услуги доступа к платформе, размещения предложений, обработки и передачи заказов, учёта статусов и организации заявок на доставку.

1.4. Особенности конкретной категории бизнеса, территории, набора модулей, комиссии, абонентской платы, расчётов и лимитов определяются Индивидуальными условиями по разделу 3. При противоречии Индивидуальные условия имеют приоритет над общими коммерческими условиями этой оферты, но не отменяют обязательные требования закона, правила безопасности и защиты персональных данных.

2. Акцепт и сведения Партнёра

2.1. До активации Партнёр предоставляет наименование или ФИО, правовой статус, ИНН, ОГРН/ОГРНИП при наличии, адрес места ведения бизнеса или торговой точки, телефон, банковские реквизиты и ФИО представителя. Копия паспорта по общему правилу не собирается.

2.2. Оферта принимается нажатием «Принять оферту». Оператор фиксирует аккаунт, редакцию и хеш документа, дату и время, IP/user-agent и техническое подтверждение полномочий. Акцепт означает заключение договора в электронной форме.

2.3. Партнёр гарантирует достоверность сведений и полномочия представителя. Изменения сообщаются через кабинет или support@wayyaam.ru без неоправданной задержки.

3. Индивидуальные условия, цена и подтверждение договорённостей

3.1. Основной функционал может включать кабинет, публикацию каталога или меню, получение заказов и заявок, изменение статусов, уведомления, подключение доставки, аналитику и расчёт

вознаграждения Оператора. Доступный состав функций указывается в кабинете и Индивидуальных условиях.

3.2. Цена услуг может состоять из комиссии за заказ или доставку, абонентской платы, платы за подключённый модуль либо их сочетания. Конкретные суммы, проценты, минимальная плата, бесплатный период, лимит задолженности, период расчёта и способ оплаты указываются в Индивидуальных условиях. Если отдельные условия не согласованы, платные функции не активируются и комиссия по умолчанию не начисляется.

3.3. Устное обсуждение цены, скидки или особого режима является переговорами и само по себе не изменяет договор. Договорённость становится обязательной после её фиксации в Индивидуальных условиях и подтверждения обеими сторонами одним из способов: отдельное действие в кабинете; подписанный документ; обмен электронными письмами с согласованных адресов; либо иной способ, позволяющий достоверно определить отправителя и содержание согласованных условий.

3.4. Индивидуальные условия должны содержать как минимум: идентификатор Партнёра; категорию и торговые точки; подключённые услуги; цену или однозначный порядок её расчёта; расчётный период; дату начала; срок действия; порядок изменения и прекращения. Оператор хранит редакцию, время и доказательство подтверждения. Молчание Партнёра не считается согласием на новые платные условия.

3.5. Добровольные платные модули включаются отдельным действием и не заменяют онлайн-кассу, бухгалтерский или налоговый учёт Партнёра. Автопродление допускается только когда оно прямо указано в подтверждённых Индивидуальных условиях вместе со сроком и порядком отказа.

4. Каталог и ответственность за товары, работы и услуги

4.1. Партнёр самостоятельно устанавливает клиентские цены, минимальную сумму заказа, режим работы, срок приготовления, сборки или исполнения и наличие и поддерживает сведения актуальными.

4.2. Каталог или меню содержит наименование, основные свойства, количество, вес/объём при применимости, цену и иную обязательную для соответствующей категории информацию. Для пищевой продукции Партнёр указывает состав и сведения, необходимые для безопасности потребителя.

4.3. Партнёр отвечает за качество, безопасность, срок годности, комплектность, упаковку, санитарные и отраслевые требования, маркировку, кассовые документы, налоги, возвраты и претензии клиента по своим товарам, работам или услугам.

4.4. Через WayYaam запрещена продажа алкоголя, табака, никотинсодержащей продукции, рецептурных лекарств, оружия, наркотических и иных запрещённых либо ограниченных товаров до введения для соответствующей категории отдельной законной модели, технических ограничений и проверки Партнёра. Само упоминание категории в этой оферте не означает, что она уже доступна на платформе.

5. Заказы

5.1. Партнёр принимает новый заказ в срок, показанный в интерфейсе и при необходимости установленный Индивидуальными условиями. Если заказ не принят в этот срок, он получает статус «Не принят», клиент уведомляется, а обязанность собрать, приготовить или исполнить заказ не возникает.

5.2. После нажатия «Принять заказ» Партнёр обязан исполнить его. Отмена допускается при отсутствии позиции, аварии, угрозе безопасности, невозможности соблюсти срок или иной явной причине; причина указывается в системе.

5.3. Повторные необоснованные отмены влекут предупреждение и временную блокировку на 1 календарный день. При повторении срок может быть увеличен соразмерно риску после проверки обстоятельств.

5.4. Клиент может отменить заказ до принятия. После принятия поддержка рассматривает явную причину; Партнёр вправе требовать оплату фактически исполненной части заказа или подтверждённых расходов только в допуске законом объёме.

6. Доставка и курьеры

6.1. Все заявки на доставку оформляются через WayYaam. До подтверждения клиент видит стоимость товаров, работ или услуг и доставки отдельно. При бесплатной доставке Партнёра стоимость доставки указывается как 0 рублей.

6.2. При добавлении курьера Партнёр выбирает модель:

- штатный/оплачиваемый Партнёром курьер - комиссию WayYaam за доставку платит Партнёр;
- самостоятельный водитель, работающий на себя, - комиссию WayYaam за доставку платит водитель.

6.3. Внутренние расчёты Партнёра со штатным курьером регулируются их отношениями. Оферта не заменяет трудовой договор и не освобождает Партнёра от обязанностей работодателя.

6.4. При модели самостоятельного водителя и наличной оплате порядок передачи стоимости заказа Партнёру и получения денег от клиента заранее отображается участникам и фиксируется в системе или иным доказуемым способом. Водитель не принимает на себя обязанность финансировать заказ, если это прямо не показано до принятия доставки.

7. Вознаграждение WayYaam и расчёты

7.1. Партнёр уплачивает вознаграждение Оператору только в размере и по формуле, указанным в подтверждённых Индивидуальных условиях. Цена может различаться по Партнёрам, торговым точкам, категориям, модулям и периодам.

7.2. Плата за доставку и сторона, обязанная её уплатить, указываются до подключения соответствующей модели. Если доставку выполняет самостоятельный водитель, его комиссия регулируется отдельной офертой; если курьер относится к Партнёру, плата Партнёра определяется Индивидуальными условиями.

7.3. Начисления, отчётный период, срок и способ оплаты определяются Индивидуальными условиями. Оператор предоставляет расчёт начислений и формирует документ, обязательный для применяемого им налогового режима.

7.4. Лимит задолженности, срок погашения и последствия его превышения указываются в Индивидуальных условиях. Если лимит не установлен, Оператор направляет требование об оплате с разумным сроком не менее 5 рабочих дней до ограничения новых платных операций, кроме случаев мошенничества или угрозы безопасности.

7.5. Расхождение расчёта заявляется в течение 3 календарных дней; явная ошибка исправляется независимо от пропуска этого срока.

7.6. Индивидуальная цена не меняется односторонним сообщением, если такое право и формула изменения прямо не предусмотрены подтверждёнными Индивидуальными условиями. В остальных случаях новая цена требует отдельного подтверждения Партнёра и применяется только к операциям после даты её вступления в силу.

8. Расчёты с клиентом

8.1. Партнёр разрешает WayYaam показывать клиенту обязательные сведения о продавце: наименование/ФИО, статус, адрес, режим работы и регистрационные сведения.

8.2. Клиент платит способом, отображённым при заказе и законно доступным для соответствующей категории. Партнёр выдаёт обязательный кассовый чек или иной расчётный документ за свои товары, работы или услуги.

8.3. Партнёр самостоятельно рассматривает претензии по качеству, безопасности, составу и возврату. WayYaam регистрирует и передаёт обращение, не принимая обязанности изготовителя или продавца.

9. Контент и права

9.1. Партнёр подтверждает права на название, логотип, каталог или меню, тексты и фотографии и необходимые согласия изображённых лиц.

9.2. На срок договора Партнёр предоставляет Оператору простое безвозмездное право хранить, технически преобразовывать, размещать и использовать контент для работы и рекламы WayYaam и соответствующего бизнеса Партнёра.

9.3. При обоснованной претензии контент может быть скрыт. Партнёр самостоятельно урегулирует требования правообладателя и возмещает документально подтверждённые убытки Оператора, вызванные нарушением гарантий.

10. Персональные данные и реклама

10.1. Для заказа Партнёр получает имя, телефон, адрес, координаты, комментарий и состав заказа в необходимом объёме. Данные используются для принятия, сборки, приготовления или исполнения, выдачи, доставки, поддержки и претензий.

10.2. Телефон клиента используется для акций только при наличии отдельного доказуемого согласия на рекламу именно от соответствующего Партнёра. При отзыве рассылка прекращается немедленно.

10.3. Без законного основания запрещены копирование клиентской базы, передача посторонним, публикация и хранение на незащищённом устройстве. Доступ предоставляется только лицам, которым он нужен для заказа.

10.4. Об утрате устройства, ошибочной отправке, чужом доступе или иной утечке Партнёр сообщает на privacy@wayyaam.ru немедленно, но не позднее 4 часов, сохраняет доказательства и ограничивает последствия.

10.5. После исполнения и истечения законного срока Партнёр удаляет лишние копии. Самостоятельное использование в иной цели делает Партнёра ответственным за законность обработки.

11. Нарушения и блокировка

11.1. За недостоверные сведения, нарушение правил, подтверждённые жалобы, незаконную рекламу или угрозу безопасности Оператор вправе вынести предупреждение, ограничить функцию либо заблокировать кабинет.

11.2. Немедленная блокировка допустима при угрозе жизни и здоровью, присвоении денег, подмене личности, незаконном товаре, утечке данных или явном мошенничестве. В остальных случаях Партнёру предоставляется возможность объяснить и исправить нарушение.

11.3. Денежные штрафы офертой не устанавливаются. Виновная сторона возмещает документально подтверждённые убытки в предусмотренных законом случаях.

12. Срок и прекращение

12.1. Договор действует с акцепта бессрочно. Партнёр вправе прекратить его, уведомив Оператора минимум за 7 календарных дней.

12.2. До прекращения выполняются принятые заказы и погашается задолженность. Остаток оплачивается в срок, установленный Индивидуальными условиями, а при его отсутствии - в течение 14 календарных дней после итогового расчёта.

12.3. После прекращения удаляются кабинет, каталог или меню, фотографии и рабочая статистика, кроме минимальных сведений для налогового учёта, претензий, согласий и исполнения закона. Доступ к сохранённым сведениям ограничивается.

13. Споры и заключительные положения

13.1. Претензия направляется на support@wayyaam.ru и рассматривается в течение 14 календарных дней, если законом не установлен иной срок.

13.2. По взаимному согласию стороны могут обратиться за добровольным примирением в Муфтият. Это не третейское разбирательство и не ограничивает право обратиться в государственный суд.

13.3. Применяется законодательство Российской Федерации. Если соглашение о подсудности допустимо, спор рассматривается компетентным судом по месту жительства Оператора в Чеченской Республике. Недействительность отдельного условия не прекращает остальные положения; актуальная редакция размещается на wayyaam.ru.

Приложение 1. Форма Индивидуальных условий

Эта форма заполняется для каждого Партнёра. Незачёркнутые пустые строки и устные обещания не образуют согласованного условия.

Поле	Согласованное значение
Партнёр, статус, ИНН, ОГРН/ОГРНИП	_____
Уполномоченный представитель	_____
Категория бизнеса и торговые точки	_____
Подключённые услуги и модули	_____
Комиссия за заказ	_____ рублей или _____ %; либо «не применяется»
Абонентская плата	_____ рублей за _____; либо «не применяется»
Доставка: модель и плательщик комиссии	_____
Бесплатный/тестовый период	_____
Расчётный период, срок и способ оплаты	_____
Лимит задолженности и срок погашения	_____
Дата начала и срок действия	_____
Автопродление и порядок отказа	_____
Особые условия	_____
Email Партнёра для юридически значимых сообщений	_____
Подтверждение Партнёра: ФИО, способ, дата и время	_____
Подтверждение Оператора: способ, дата и время	_____

При электронном подтверждении вместо рукописной подписи сохраняются идентификаторы аккаунта, версия и хеш условий, дата и время, согласованные адреса связи и технические доказательства отправителя.